الرقم: (٤٥٠٧٠١٥١)
التاريخ: ١٤٤٧/٠٧/٣٠هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٠١/١٩م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لائحة اعتراضية

على الصك رقم (٤٧٣١٨٠٥٦١٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٣هـ
الصادر من الدائرة (الخامسة عشر) بالمحكمة التجارية بالرياض،
في القضية رقم (٤٧٧٢٣١٢٨٩٤)

مقدمة من المستأنف: ماجد بن فيصل الراجحي، سجل مدني رقم (١٠٤٨٨٥١٤٤٦) وعنوانه: الرياض
ويمثله المحامي/ ثامر بن فيصل الراجحي، هوية وطنية رقم (١٠٤٨٨٥١٤٣٨)
وترخيص المحاماة رقم (٣٨٤٠١) بالوكالة رقم (٤٧١٩٩٨٠١٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٣هـ

ضد المستأنف ضده: ماجد بن إبراهيم المحيميد، هوية وطنية رقم (١٠٨٠٩٧٣٥١٢) وعنوانه الرياض

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالرياض حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نيابة عن موكلي، أتقدم إليكم بهذه اللائحة الاعتراضية وألخصها في الآتي:

ملخص الحكم محل الاعتراض: صدر حكم الدائرة القضائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.

❖الاعتراض من الناحية الشكلية:

تم تقديم الاعتراض وفقاً للموعد المحدد في المادة (التاسعة والسبعون) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه (... ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) وحيث تم استلام الحكم بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٣هـ وتم تقديم الاعتراض بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٣٠هـ، فهو مقبول شكلاً.

❖أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:

يتلخص الاعتراض فيما يلي:

فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم في عدم اختصاص المحاكم التجارية في الدعوى المشار إليها وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، هو حكم مجانب للصواب، ولا صحة لما استندت عليه الدائرة في عدم اختصاصها على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، بل لو تأملت الدائرة نص الفقرة (٢) من تلك المادة لرأت أن الاختصاص ينعقد لها بوفق منطوقها ومفهومها وبشكل صريح.

www.alrajhy.com.sa
info@alrajhy.com.sa
+966-11-207-0444
+966-551-000-063
الرياض | حي العليا ، طريق الملك فهد
CR 1010560016

وتبيين ذلك أن الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية في: "الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت المطالبة تزيد عن خمسمائة ألف ريال" كما في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية للنظام، فالقيود المذكورة في الفقرة (٢) المشار إليها وكذلك المادة (٣١) من اللائحة منطبقة على الدعوى الماثلة، ولا ينال من ذلك ما سببته الدائرة في حكمها من أن المدعي لا يحمل الصفة التجارية في هذه الدعوى لكونه قد أقام دعواه بشخصه الطبيعي وليس التجاري وعليه فالدعوى في حقيقتها مقامة من مدني ضد تاجر، كما أن المطالبة ليست في منازعات العقود التجارية المقيدة في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لكون الفلل محل الدعوى مملوكة للمدعي بصفة شخصية ليس لغرض تجاري.

والرد على ذلك باختصار:

-أن الفقرة (٢) من المادة ١٦ من النظام المشار إليها قد اتاحت رفع الدعوى على التاجر دون تحديد صفة رافع الدعوى، بشرطين وهما أن تكون في منازعات العقود التجارية، والثاني تحديدها بمبلغ والذي حددته اللائحة بما يزيد عن خمسمائة ألف ريال، وبالتالي فليس للدائرة أن تضع قيداً من تلقاء نفسها أو تقيد النص العام بغير موجب، ولو كان تسبيب الدائرة صحيحاً في اشتراط وجوب رفع الدعوى من التجار وانحصار ذلك في التجار فيما بينهم، لما كان في إيراد الفقرة (٢) مع وجود الفقرة (١) من ذات المادة (أي معنى).

- والتساؤل هنا نضعه لمقام الدائرة الموقرة لغرض التوضيح وإزالة اللبس، فلو كان يشترط في رفع الدعوى أن تكون مقامة من تاجر ضد تاجر (كما ذكرته في تسبيبها) فهل لو كانت المطالبة بأقل من خمسمائة ألف ريال تقبل الدعوى أم لا؟!
- فإن أجابت بلا، فكيف يكون جوابها عما نصت عليه الفقرة (١) على اختصاص المحكمة في ذلك.
- وإن أجابت بنعم، فما فائدة القيد الوارد في تحديد المبلغ! بل وما الفائدة من ذكر الفقرة (٢) في ظل وجود الفقرة (١).
- ومن هنا يتضح خطأ الدائرة، فإن المنظم لم يضع تلك الفقرة زائدة دون معنى، وعليه فاختصاص المحاكم التجارية يشمل المنازعات الواقعة بين التجار أياً كان مبلغ المطالبة ودون تحديد، وذلك بموجب الفقرة (١) بينما أن الفقرة (٢) جاءت بأمر مختلف عن الفقرة (١) المشار إليها، إذ اتاحت إقامة الدعاوى أمام المحاكم التجارية من أي شخص على التاجر وحددت مبلغ معيناً لقبول الدعوى كما اشترطت أن تكون المنازعة في العقود التجارية، فجاء نص الفقرة عاماً دون قيد، إذ جاءت بهذا النص: "الدعاوى المقامة على التاجر.." ولم تقيده ولم تحدد وتشترط وجود صفة التاجر في مقدم الدعوى، ولو أن المنظم أردا ذلك لذكر صفة التجار

www.alrajhy.com.sa
info@alrajhy.com.sa
+966-11-207-0444
+966-551-000-063
الرياض | حي العليا، طريق الملك فهد
CR 1010560016

في طرفي الدعوى، بدليل أن الفقرة (١) جاءت على هذا النحو، إذ نصت على: "المنازعات التي تنشأ بين التجار".

ومن هنا فليس للدائرة أن تقيد نصاً عاماً بدون موجب أو مستند، أو أن تهمل نصاً نظامياً صريحاً في سبيل تأويلها، ومن ثم تعطيل نص الفقرة بالكلية، ومن المستقر أن إعمال الكلام أولى من إهماله، بل إن في اشتراطها ذلك يجعل وجود الفقرة (٢) كاملة دون معنى كما بينا.

وأما تسبيب الدائرة من أن المطالبة ليست في منازعات العقود التجارية، فقد تم إرفاق العقود والتي يتضح معها بشكل جلي عدم صحة ما انتهت إليه الدائرة.

الطلبات:

لما سبق ذكره فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الآتي:

١-قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم محل الاعتراض.

٢- إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف، للنظر في موضوع الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم، ،،

وكيل المستأنف

المحامي/ ثامر بن فيصل الراجحي

www.alrajhy.com.sa
info@alrajhy.com.sa
+966-11-207-0444
+966-551-000-063
الرياض | حي العليا ، طريق الملك فهد
CR 1010560016